ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަޙަތާ ދިފާޢުގެ ޙައްޤާ ދެމެދުގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ހެކިބަސްތަކުގެ މިންގަނޑު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫހިޔާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އެކިލް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޒީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރެވިފައެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނީ، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ތަމްރީނު ލިބުމުގެ ދަސްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޒީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ދަރުސްދީ ޖިހާދުގެ ދަސްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ދިފާޢުއަށް ހާމަނުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ދިފާޢުއަށް ހާމަނުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުއްވިއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކިގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިކޯޑުކޮށް ވީޑިއޯ ފަރާތްތަކަށް ހާމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ނުވަތަ އަޑު ތަސްވީރާއި ޝެއާރުކުރެވިފައި ހެކިބަސް ނަގާ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ނަމާއި އެހެނިހެން ތަފްޞީލު ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ސަލާމަތަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ސަބަބެއް ކަމުގައި ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުން؛
2. ހެކިބަސް ދޭނެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ބޯޅަކާއި ދަށުގެ ދައުލަތުން ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ޙައްޤު ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ސާބިތުވާ ސިފައެއް ނުވާކަން، މި ގޮތުގެ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދޭހަވާފަދަ ސަބަބެއް ނެތުން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކޮށްދިނީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޝަރީޢަތް އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތު އޮތްކަމަށް ދައުލަތުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ދޭހަވާފަދަ ސަބަބުތަކެއް، އެކަން ފާސްކުރުމަށް ސަބަބެއް ކަން؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާގޮތުގައި ނުދެކޭކަން؛
3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގައި ހާޟިރުވާ އެއް ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވިޔަސް، އެ އިންސާފު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ޒިންމާއާއި ހަމަތަކާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްޤު ނިގުޅައިގަނެވޭނެ އުސޫލެއް، އެ ގޮތުގެ ހަމަތަކުގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހައްޤު ނިގުޅައިގަނެވޭކަން، ގޮތުގައި ދަށުން ހެކިބަސްދޭ ވަކި ގޮތެއް ހައްޤު އިސްކަންދެވޭނެކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލުގައި އެދުނު ދައުރު، މައްސަލައިގެ ބަޔާންކުރެވޭ ތަފްޞީލަކުން އެނގެން ނެތްކަން؛
5. ޝަރީޢަތް އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ނުވާކަމާމެދު ބަލައި ބެލިފައި ނުވުން؛

6. ހެބިއަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެބިއަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތެއް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމުގައި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ބަދަލުގައި އިސްތިއުނާފު ބަދަލުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަރަކާތްތެރިވި އިންސާނީ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް ކަމަށާއި، ހެބިއަސް ކޯޕަސް މިއީ ފުރިހަމަ ޢަމަލީ ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތަކުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަލައިގެން ކަނޑައަޅާ ފުރި މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދަތިކުރި ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޔަޤީން ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މައްސަލައިގައި ނަޒަރު ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ހިސާބުން އާންމު މަސްލަހަތާ ބަލައިގެން ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށާއި، އިންޑިވިޖުއަލް ހެބިއަސް ކޯޕަސް ވެސް ބަލައި ޖަވާބުދިނުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ނުރައްކަލަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ އިޙްތިމާލެއްކަން ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ފުރިހަމަ އަސާސެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ހުއްޓުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހަވާލުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ދަރާރުން ފަނޑިޔާރު އާއި ޝަމީމް ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ. ޓ. ސާބިތުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރައްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި އަދި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް، ހާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރުތަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތުގެ ނުރައްކަލު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރުތަކުގައި ހިމެނިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކައިދޭ ހުރިހާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޚްމީނު ހިނގާ ފަރާތްތަކާ ހުރަހާ ކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ މިންވަރާއި، ހިމާޔަތް މައްސަލައިން ދުރުވުމުގެ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ ހިމާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތުގައެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކަށް ވުރެ ތިރީގެ ނުރައްކަލަކަށްވެސް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު ތާއީދު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހީވާ ހިޔާލެއް ނުވަތަ ބިނާ ބޮޑުވަމުން ފުދޭ ބޭނުން ހަމަޖެހޭ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މަސައްކަތް ބިނާވާ ހަމަތަކެއް ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހެޅުން ވަކިމިންވަރަކަށް ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބަލާނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފެންނަނަމައެވެ. މިއަންނަނީ ފުދޭ ބަރުދަނެއްގައި ދީގެން އެތަކަށް ހުރި ހާލަތު ކުރިއަށްދާ، އެކަމަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެނެސްދޭން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮންފަދައިވެސް ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބާރުންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނަން، ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަޒަނާއިގެންވާ ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބުނެދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޙާލަތުތަކާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުކުރެވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެނގޭ މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ނުރައްކަލަކީ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ބޮޑު ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓިމިޑޭޝަން އޮބްސްޓްރަކްޝަން ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލީގޮތުން ހުއްޖަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންނަމަ، ވަކިވަކި އިންސިޑެންޓެއް ވަކި ހުއްޖަ ނުރައްކަލެއް ބޭނުންނުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެދިފައިވާކަން ދެއްކުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދެއްކުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށީގެން ފިޔަވަޅުއެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ވުމުން، އާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތުގެ ޙައްޤުތަކާ ބެލެންސްކޮށްގެން ވާންޖެހެއެވެ.

13. މި ޙިމާޔަތް މިންވަރުކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢުން ހަނިކުރެވިގެންދާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ރިޢާޔަތްކުރަންވާ އާންމު މަޞްލަޙަތާއި އާދަޔާ ދެމެދުގައި، ނުރައްކަލާ އޮތް ނިސްބަތުން ޙިމާޔަތް އެއްކޮށް. އަދި އެއީ ޙިމާޔަތަށް، ނިސްބަތުން ކޮން އަދި އެންމެ ދެރަ ޙިމާޔަތެއް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތުން އެ ޙިމާޔަތްކުރަންވާ ވަރުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތް ގެންދިއުމުގައި އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަދޭ ބެލުމެއްގެ ދަށުން، އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ގޮތުގެ ނިންމުމުގައި، ނުރައްކަލާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަގާ ހުރަހެޅުމާބެހު ފަސިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަދުލާލެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފެކްޓްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތްތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަކުން، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފެކްޓްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތްތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަކުން، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)